

[?] المحاضرة الثامنة **الشرعية الدولية والتحصين الخارجي** **للدولة**

[?] مقارنة وقائية لإدارة أخطر أزمات الدولة
بالدبلوماسية الوقائية ودبلوماسية الحماية دون
التفريط بالسيادة

ضمن مسار الدبلوم الإستراتيجي في حقوق الإنسان
والدبلوماسية - نموذج الأبعاد السبعة YK7-HR من الحقوق
إلى الدبلوماسية ومن النظرية إلى التطبيق

د. ياسر سيد عبد السلام قطب

YK7 Framework - 2025 ©



لماذا تأتي هذه المحاضرة بعد المحاضرة السابقة؟

في المحاضرة السابقة :

«من السياسات إلى الصمود الحقوقي: اختبار قدرة الدولة والمجتمع على حماية الإنسان في الأزمات»
كان التركيز منصبا¹³ على الاختبار الداخلي للدولة والمجتمع:

0 كيف تتصرف السلطة وقت الخطر؟

0 هل تحمي الإنسان أم تستنزف حقوقه؟

0 هل تملك السلطة صمود أم تكثف ردود أفعالها؟

الدولة لا تُختبر في أزماتها أمام شعبها وحده ، بل تُختبر - وبقوة - أمام النظام الدولي،
حيث تتحول الأخطاء الداخلية، أو سوء إدارة الطوارئ، إلى ملفات ضغط خارجية قابلة للتدويل.



STRATEGIC DIPLOMA IN
HUMAN RIGHTS
AND DIPLOMACY
— YK7-HR —
BY DR. YASSER KOTB

من هنا تأتي هذه المحاضرة بوصفها **الامتداد الطبيعي والمنطقي** لل**صمود الحقوق** واختبار الدولة في حماية الإنسان من الأزمات :

إذا كان **الصمود الحقوق** يحمي الإنسان في الداخل،
فإن **التحصين الخارجي** يحمي الدولة من أن تُدار أزماتها من الخارج.

وبذلك ننتقل:

✓ من اختبار السياسات داخليًا

← إلى اختبار **الشرعية الدولية والسيادة** خارجيًا

✓ ومن حماية الإنسان

← إلى حماية **القرار الوطني** من الابتزاز والتدخل



STRATEGIC DIPLOMA IN
HUMAN RIGHTS
AND DIPLOMACY
YK7-HR
BY DR. YASSER KOTB



رسالة المحاضرة

التأكيد على أن:

الشرعية الدولية ليست قيدًا على الدولة، بل أداة تمكين سيادي إذا أديرت بحكمة، وأن الدبلوماسية الوقائية ودبلوماسية الحماية هما خط الدفاع الأهم في أخطر أزمات الدولة. تسعى المحاضرة إلى انتقال الدولة من: **منطق الدفاع المتأخر** ✓

إلى **منطق التحصين الاستباقي**



✓ ومن رد الفعل

إلى **إدارة الصورة والشرعية والقرار** في النظام



الدولي



أهداف المحاضرة

تهدف هذه المحاضرة إلى:

1. فهم لماذا يُعدّ الملف الخارجي أخطر أزمات الدولة المعاصرة
وكيف تتحول الأزمات الداخلية إلى ضغوط دولية.

2. إعادة تعريف الشرعية الدولية
بوصفها أداة حماية للدولة المستقلة، لا تنازلاً عن السيادة.

3. توضيح العلاقة بين الصمود الحقوقي والتحصين الخارجي
وكيف يؤدي احترام الحقوق وقت الأزمات إلى تقليص التدخل الخارجي.

4. القدرة على استخدام أدوات الدبلوماسية الوقائية
ودبلوماسية الحماية

لإدارة الأزمات قبل تدويلها، لا بعد انفجارها.

5. التمييز بين السيادة الذكية والسيادة الانفعالية
وأثر كل منهما على استقلال القرار الوطني.

6. بناء وعي استراتيجي

بأن أخطر الهزائم السياسية قد تقع دون حرب... ودون سقوط فوري.

الرؤية :

الدولة القوية ليست تلك التي تُنكر الضغوط الدولية،
ولا تلك التي تخضع لها، بل تلك التي تُحسن إدارتها،
وتحوّل القانون والشرعية والدبلوماسية إلى أدوات
ابتزاز.

✓ **حماية السيادة لا تتحقق بالصدام الدائم ، ولا**
بل بـ إدارة ذكية للشرعية الدولية

وببناء صورة دولة:

- ✓ تحمي إنسانها
- ✓ تضبط طوارئها
- ✓ وتُحسن الدفاع عن نفسها في الخارج



د. ياسر سيد عبد السلام قطب -

الدبلوم الإستراتيجي - الدبلوم الإستراتيجي



المحور الأول

لماذا تُعدّ الملف الخارجي أخطر أزمات

• قاعدة الرعب" لصانع القرار.

- الخطر ليس في "الأزمة" نفسها (انفجار، مظاهرة، وباء)، بل في خروج مفاتيح الحل من يد الدولة إلى أطراف دولية.
- هنا يظهر نموذج YK7 ليس كأداة حقوقية فحسب، بل كأداة "أمن قومي".

قد تنجح الدولة في احتواء أزمة داخلية، وقد تملك من أدوات السيطرة ما يمنع الانفجار الفوري،

لكن الخطر الحقيقي يبدأ حين تخرج الأزمة من نطاق السيادة وتتحول إلى ملف خارجي قابل للتدويل والتسييس والابتزاز.

• الفكرة: تطبيق الهندسة الاستباقية YK7

هو السبيل الوحيد لإبقاء الأزمة "داخل نطاق السيادة" ومنع تحولها إلى مادة للابتزاز السياسي الدولي.



STRATEGIC DIPLOMA IN
HUMAN RIGHTS
AND DIPLOMACY
YK7-HR
BY DR. YASSER KOTB

ابتكار" للدبلوم الاستراتيجي ؟ The Innovation

في الأكاديميات التقليدية، يستخدمون لغة "باردة" ودبلوماسية،
أما في الدبلوم الاستراتيجي (وفق فلسفة نموذج YK7)، نحن نستخدم لغة تحاكي
الواقع النفسي والذهني للقائد.

✓ لماذا سميناهـا "قاعدة الرعب"؟

- لأنها تصف الحالة الشعورية والنفسية الحقيقية لصانع القرار عندما يدرك أن "السيادة" تتسرب من بين أصابعه.
- لأن "التدويل" Internationalization ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو كابوس وجودي للنظام السياسي Regime Survival Nightmare .

□ القيمة المضافة للدبلوم:

✓ يخرج المادة من جمود التنظير السياسي إلى سيكولوجية القيادة.

© 2025 د. ياسر قطب | YK7-HDPF Strategy | جميع الحقوق محفوظة



STRATEGIC DIPLOMA IN
HUMAN RIGHTS
AND DIPLOMACY
— YK7-HR —
BY DR. YASSER KOTB

في العلوم السياسية، تسمى خروج الأزمة
للخارج بـ 'التدويل'. ولكنني في هذا الدبلوم، أسميها
'قاعدة الرعب لصانع القرار' (The Horror)
(Rule

لماذا؟ لأن التدويل يعني ببساطة: نهاية السيادة
الوطنية وبداية الوصاية الخارجية. وهذا هو
الخط الأحمر الذي صممنا نموذج YK7 لمنع الوصول
إليه."



STRATEGIC DIPLOMA IN
HUMAN RIGHTS
AND DIPLOMACY
— YK7-HR —
BY DR. YASSER KOTB

أولاً: الفرق بين الأزمة الداخلية والأزمة القابلة للتدويل

الأزمة الداخلية

هي أزمة:

- تقع داخل الإقليم
- تُدار بأدوات وطنية
- تخضع - نظريًا - لسيادة الدولة ومؤسساتها
- حتى في حال سوء إدارتها:**
- تظل الدولة هي الطرف الممسك بزمام القرار

هذا التمييز ضروري لفهم "عتبة السيادة". العالم لا يتدخل لأنك "فشلت إدارياً"، بل يتدخل عندما "تنهار المنظومة" أو "تُرتكب انتهاكات جسيمة



STRATEGIC DIPLOMA IN
HUMAN RIGHTS
AND DIPLOMACY
— YK7-HR —
BY DR. YASSER KOTB

احتجاجات مطلبية محدودة مثال: احتجاجات أو مظاهرات .

لماذا أزمة داخلية؟ هنا "مربط الفرس" والمنطقة الرمادية

التي تقع فيها معظم الدول.

مطالب اجتماعية - اقتصادية - سياسية

أدوات التعامل:

✓ التفاوض

✓ القضاء

✓ التشريعات الوطنية

إذا أديرت بحد أدنى من:

✓ احترام القانون

✓ ضبط أمني غير مفرط

تظل:

0 داخلية

0 لا تُشكّل تهديداً للأمن الداخلي



STRATEGIC DIPLOMA IN
HUMAN RIGHTS
AND DIPLOMACY
YK7-HR
BY DR. YASSER KOTB

معادلات YK7 لحماية السيادة ومنع التدويل

YK7 Sovereignty & Anti-Internationalization Formulas

□ **المعادلة الذهبية YK7 لمنع التدويل:**

أزمة (مطالب) + أدوات قانونية (قضاء/تفاوض) + ضبط أمني (غير مفرط)

= أزمة داخلية (شأن داخلي - سيادة محفوظة)

غياب أي طرف من المعادلة (مثلاً: استخدام العنف المفرط) يكسر

النتيجة ويفتح الباب للتدخل الخارجي
□ **معادلة التخصيص وفق YK7:**

صمود حقوقي (داخل الدولة) = مناعة ضد التدخل

(خارج الدولة). كلما زادت قدرتك على امتصاص الأزمة بالقانون والحقوق، انعدمت ذريعة التدخل الخارجي.

كلما زادت قدرة مؤسساتك على امتصاص الصدمات بالحقوق، انعدمت الذريعة

السياسية والقانونية للاختراق الخارجي
د. ياسر سيد عبد السلام قطب - الدبلوم الإستراتيجي

YK7 Framework - 2025 ©

د. ياسر قطب - الدبلوم الإستراتيجي



أزمة اقتصادية محلية

متى تبقى داخلية؟ ومتى تُستغل للتدويل خارجيًا؟

مثال:

**ارتفاع الأسعار أو تراجع قيمة العملة.
لماذا لا تُدَوَّل مباشرة؟**

لأنها أزمة سياسات اقتصادية وليست انتهاكا لحقوقيا بهذا
تخضع ل :

o البنك المركزي

o للسياسات المالية الوطنية

تقع ضمن نطاق السيادة الإقتصادية للدولة

القانون الدولي لا يُحاسب الدول على التضخم أو تعويض
ولا يمنح الخارج مدخلًا مباشرًا للتدخل السياسي

كيف تُحاسب؟
✓ **محاسبة داخلية:**

• سياسية

• اقتصادية

• برلمانية

• مجتمعية

✓ **تظل كلفة الخطأ**

داخلية وقابلة

وهذه نقطة دقيقة ومهمة: لا مجلس أمن - لا ولاية أممية - لا عقوبات تلقائية - لا

تدخل دبلوماسي قسري



الأزمة الداخلية هي تلك التي،

مهما بلغت حدّتها،

تبقى قابلة للإدارة بأدوات وطنية،

ولا تفتح تلقائيًا باب التدخل الخارجي

ما دامت الدولة ممسكة بالقرار،

وتحترم الحد الأدنى من القانون والشفافية.



STRATEGIC DIPLOMA IN
HUMAN RIGHTS
AND DIPLOMACY
YK7-HR
BY DR. YASSER KOTB

كيف تُستغل الأزمة الاقتصادية للتدويل؟

[?] المرحلة الأولى: تحويل المعاناة إلى

خطاب حقوقي

يتم الانتقال من:

• "تضخم"

• "تعويم"

• "ارتفاع أسعار"

إلى:

• حرمان من الغذاء

• انعدام الدواء

• فقر مدقع

• انهيار مستوى المعيشة
هذا يعني الاقتصاد وتظهر الكرامة الإنسانية

الأزمة الاقتصادية لا تُدَوَّل بسبب
أرقامها،

بل بسبب ما تفعله بالناس،
وكيف تَبْرِّر الدولة قراراتها،
وكيف تُدار صورتها خارجيًا.



المرحلة الثانية: نزع السياق السيادي

يُعاد تقديم الأزمة وكأنها

- ليست نتيجة سياسات
- بل نتيجة إهمال متعمّد
- أو فساد ممنهج
- أو استخدام التجويع كأداة

وهنا يبدأ:

- 0 تقارير حقوقية
- 0 بيانات منظمات
- 0 حملات إعلامية

حين تُنزع الأزمة من سياقها
السيادي،

لا تعود مسألة سياسات قابلة
للنقاش،

بل تُقدّم كجريمة أخلاقية جاهزة
للإدانة.

هنا لا يُدار الاقتصاد...

بل تُدار الرواية.

د. ياسر قطب - - الدبلوم الإستراتيجي

YK7



STRATEGIC DIPLOMA IN
HUMAN RIGHTS
AND DIPLOMACY
— YK7-HR —
BY DR. YASSER KOTB

المرحلة الثالثة: تحميل الدولة التزامات إيجابية فاشلة

يُقال:

الدولة فشلت في الوفاء بالتزاماتها بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وبنا يدخل القانون الدولي من باب غير مباشر.

المرحلة الرابعة: فتح ملف التدويل

عندها تصبح الأزمة:

- 0 مادة لجلسات دولية
- 0 ورقة ضغط دبلوماسي
- 0 مدخلًا لشروط سياسية
- 0 أو تدخل اقتصادي مشروط

كل أزمة اقتصادية يمكن
احتواؤها داخليًا،
لكن القمع، وغياب
الحماية،
يحوّلانها إلى تهديد
خارجي مباشر.

ليس لأن العملة انهارت

بل لأن إدارة الأزمة كشفت بلا
دفاعية



STRATEGIC DIPLOMA IN
HUMAN RIGHTS
AND DIPLOMACY
YK7-HR
BY DR. YASSER KOTB

متى تنقلب الأزمة الاقتصادية إلى تهديد خارجي؟ تنقلب عندما تجتمع هذه العوامل:

التقاط دولي للمعاناة

- ✓ منظمات
- ✓ إعلام
- ✓ تنقلات

ربط الأزمة بالالتزامات الدولية

- الحق في الغذاء
- الحق في الصحة
- الالتزامات الإيجابية للدولة

غياب الحماية الاجتماعية

- ✓ رفع الدعم دون بدائل
- ✓

التحول الأمني في إدارة الاقتصاد

- ✓ قمع الاحتجاجات المعيشية
- ✓

فشل السردية الوطنية

- ✓ صمت رسمي
- ✓ خطاب مرتبك
- ✓ إنكار الواقع



مصفوفة YK7 للتحصين السيادي

Immunization Matrix

#	المعيار YK7	تطبيق المعيار في أزمة اقتصادية	تطبيق المعيار في إدارة الأزمات (مظاهرات/شغب)	تطبيق المعيار في أزمة أمنية (تدخل الحاربي/وباء)	تطبيق المعيار في أزمة صحية
1	الضرورة الحقيقية	هل رفع الأسعار ضروري لمنع الإفلاس؟	هل حظر التجوال ضروري لحفظ الأمن؟	هل الإغلاق العام ضروري لوقف العدوى؟	
2	التناسب الوظيفي	هل حجم التقشف يناسب العجز المالي؟	هل القوة المستخدمة تناسب حجم الشغب؟	هل تقييد الحركة يناسب خطورة الفيروس؟	
3	الزمن والحدود	هل الضرائب الاستثنائية مؤقتة؟	هل قانون الطوارئ محدد بمدة زمنية؟	هل الحجر الصحي محدد بمدة علمية؟	
4	جوهر الحقوق	هل حُمي الغذاء والدواء من الغلاء؟	هل حُمي الحق في الحياة والمحاكمة العادلة؟	هل حُمي الحق في العلاج لغير المصابين؟	
5	الرقابة والمساءلة	هل يراقب البرلمان الموازنة؟	هل يحاسب القضاء التجاوزات الأمنية؟	هل هناك شفافية في أرقام الإصابات؟	
6	عدم التمييز	هل يتحمل الأغنياء العبء مع الفقراء؟	هل يطبق القانون على الجميع أم على المعارضة فقط؟	هل اللقاح متاح للجميع أم للنخبة فقط؟	



شرح معايير مصفوفة YK7 للتحصين السيادي

YK7 Sovereign Immunization Matrix

المعيار الذهبي لإدارة الأزمات ومنع التدخل الخارجي

معيار الضرورة الحقيقية Necessity

0 **السؤال:** هل القرار الاقتصادي ضرورة قصوى أم خيار سياسي سهل؟

0 **الأثر السيادي:** يغلق الباب أمام اتهام الدولة بافتعال الأزمات أو استخدام الاقتصاد كأداة

المفهوم: يجب أن يكون الإجراء الاستثنائي (سواء كان تقشفاً اقتصادياً أو

حظراً أمنياً) هو **الملاذ الأخير** الذي لا بديل عنه لحماية الدولة، وليس خياراً

سهلاً تلجأ إليه السلطة لأنه الأسرع أو الأوفر.

✓ **لماذا يحصن السيادة؟** يمنع اتهام الدولة بـ "افتعال الأزمات" أو استخدام

الطوارئ لتمرير أجندات سياسية غير مشروعة.

[?] **أمثلة تطبيقية:**

• **إجراء مُحصَّن:** رفع الدعم عن الوقود لأن الموازنة العامة تواجه عجزاً

يهدد بإفلاس الدولة وتوقف الرواتب (ضرورة قصوى).

• **إجراء مكشوف (غير سيادي):** رفع الدعم عن الفقراء لتمويل



STRATEGIC DIPLOMA IN
HUMAN RIGHTS
AND DIPLOMACY
YK7-HR
BY DR. YASSER KOTB

المعيار الثاني: التناسب الوظيفي Proportionality

المفهوم: يجب أن يكون حجم "الألم" (الاقتصادي أو الأمني) متناسباً تماماً مع حجم "الخطر" لا يجوز استخدام مطرقة ثقيلة لقتل ذبابة. أي زيادة في الإجراء عن قدر الحاجة تُعتبر "انتهاكاً".

✓ **لماذا يحسن السيادة؟** يمنع تصنيف الإجراءات كـ "عقاب جماعي" (Collective Punishment)، وهو المصطلح الأخطر الذي يفتح أبواب المحاكم الدولية.

[?] أمثلة تطبيقية:

- **إجراء مُحَصَّن (أمني):** استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين يهاجمون مبان عامة (قوة متناسبة مع الخطر).
- **إجراء مكشوف:** استخدام الرصاص الحي ضد متظاهرين يهتفون سلمياً (قوة مفرطة وغير متناسبة = تدويل فوري).



المعيار الثالث: الزمن والحدود Temporality

المفهوم: الإجراءات الاستثنائية هي بطبيعتها "مؤقتة". يجب أن يكون لأي قرار (قانون طوارئ، ضرائب استثنائية) تاريخ بداية وتاريخ نهاية (أو تاريخ مراجعة).

✓ **لماذا يحصن السيادة؟** العالم يقبل "الطوارئ المؤقتة"، لكنه يتدخل فوراً إذا تحولت الطوارئ إلى "نظام حكم دائم" يقيد الحقوق بلا نهاية.

[?] أمثلة تطبيقية:

- **إجراء مُحَصَّن (اقتصادي):** فرض ضريبة تضامن لمدة "سنة واحدة" لمواجهة آثار الجائحة.
- **إجراء مكشوف:** فرض ضرائب استثنائية أو قوانين طوارئ "حتى إشعار آخر" واستمرارها لعقود (يتحول لملف حقوقي دولي).



المعيار الرابع: حماية جوهر الحقوق Core Rights Immunity

المفهوم: هناك **"خطوط حمراء"** لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف من الظروف، وتسمى دولياً **"الحقوق غير القابلة للتقييد" Non-Derogable Rights**، وهي: الحق في الحياة، الغذاء الأساسي، الدواء، والكرامة الإنسانية (عدم التعذيب).

✓ **لماذا يحرص السيادة؟** المساس بهذا الجوهر (مثل التسبب في مجاعة أو منع الدواء) يسقط السيادة فوراً ويُفَعَّل مبدأ "مسؤولية الحماية" R2P الدولي.

أمثلة تطبيقية:

• **إجراء مُحَصَّن:** تقليص ميزانية الوزارات ووقف التوظيف الجديد، مع الإبقاء على دعم الخبز وأدوية الأمراض المزمنة.

• **إجراء مكشوف:** رفع سعر الخبز الأساسي، 5 أضعاف دفعة واحدة،



STRATEGIC DIPLOMA IN
HUMAN RIGHTS
AND DIPLOMACY
YK7-HR
BY DR. YASSER KOTB

المعيار الخامس: الرقابة والمساءلة Oversight Mechanisms

المفهوم: يجب أن تظل قنوات التظلم والرقابة (البرلمان، القضاء، الإعلام) مفتوحة أثناء الأزمة. وجود آلية لتصحيح الخطأ "من الداخل" هو صمام الأمان.

✓ **لماذا يحسن السيادة؟**

✓ **القاعدة الذهبية: "إذا صحح النظام نفسه، فلا حاجة لمصحح خارجي".**

غياب القضاء الوطني يدفع المواطن للجوء للقضاء الدولي.

[?] أمثلة تطبيقية:

- **إجراء مُحَصَّن:** تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في شبهات فساد تتعلق بتوزيع المساعدات أثناء الأزمة.

د. ياسر قطب - الدبلوم الإستراتيجي

- **إجراء مكشوف:** إغلاق الصحف، منع البرلمان من الانعقاد.



المعيار السادس: عدم التمييز Non-Discrimination

المفهوم: توزيع أعباء الأزمة يجب أن يكون عادلاً وشاملاً لا يجوز استهداف فئة معينة (عرقية، دينية، سياسية، أو طبقية) لتحمل العبء وحدها. **✓ لماذا يحرص السيادة؟** "التمييز" هو المغناطيس الأول للتدخل الدولي تحت بند "حماية الأقليات" أو "حماية الفئات المستضعفة". العدالة هي أكبر حصن للسيادة.

[?] أمثلة تطبيقية:

- **إجراء مُحَصَّن (صحي):** فرض الحجر الصحي على جميع المناطق الموبوءة سواء كانت غنية أو فقيرة.
- **إجراء مكشوف:** فرض الحصار الأمني/الصحي على مناطق المعارضة أو أحياء الفقراء فقط، وترك مناطق النخبة مفتوحة.



المعيار السابع: ما بعد الأزمة Post-Crisis Correction

المفهوم: الاعتراف بأن إجراءات الأزمة كانت "استثنائية" وقد تكون سببت أضراراً جانبية، ووضع خطة للتعويض والتصحيح فور انتهاء الخطر.

✓ **لماذا يحسن السيادة؟** يتضمن "إغلاق الملف" Closure نهائياً، ويمنع تحول آثار الأزمة إلى "مظلومية تاريخية" تستغلها أطراف خارجية لابتزاز الدولة لسنوات قادمة.

[?] أمثلة تطبيقية:

- **إجراء مُحَصَّن:** الإفراج عن المعتقلين الذين تم احتجازهم بالخطأ أثناء الشغب، وتعويض أصحاب المحلات المتضررة.
- **إجراء مكشوف:** إنكار التجاوزات، استمرار اعتقال الناس بعد انتهاء الحدث، وتجاهل المتضررين (يتحولون إلى وقود لتدويل القضية)



STRATEGIC DIPLOMA IN
HUMAN RIGHTS
AND DIPLOMACY
YK7-HR
BY DR. YASSER KOTB

الأزمة القابلة للتدويل

هي أزمة:

تتجاوز الداخل

وتتحول إلى موضوع اهتمام خارجي

تُناقش في:

0 المنظمات الدولية

0 التقارير الحقوقية

0 الإعلام العالمي

0 أروقة الدبلوماسية

هنا تنتقل الدولة من:

فاعل يدير الأزمة

إلى موضوع تُدار أزمته من الخارج

وهذه هي النقطة الأخطر.

الأزمة القابلة للتدويل هي تلك التي،

إمّا تمسّ حقوقاً جوهرية،

أو تتجاوز الحدود،

أو تُدار بلا ضوابط وشفافية،

فتنتقل من سيادة القرار الوطني

إلى **ساحة الضغط والمساءلة الدولية.**



STRATEGIC DIPLOMA IN
HUMAN RIGHTS
AND DIPLOMACY
— YK7-HR —
BY DR. YASSER KOTB

أمثلة على الأزمات القابلة للتحويل

قمع احتجاجات واسعة مع انتهاكات جسيمة

المثال:

استخدام قوة مفرطة ضد احتجاجات سلمية واسعة، مع سقوط ضحايا مدنيين واعتقالات جماعية دون إجراءات قانونية واضحة.

لماذا تُدَوَّل؟

- تمسّ حقوقاً أساسية (الحياة، السلامة، حرية التجمع)
- تتجاوز "الخطأ الداخلي" إلى نمط انتهاك
- تُستدعى آليات دولية وتقارير حقوقية

التحول:

من "إدارة أمنيّة" ← إلى ملف حقوقي دولي



STRATEGIC DIPLOMA IN
HUMAN RIGHTS
AND DIPLOMACY
— YK7-HR —
BY DR. YASSER KOTB

إعلان طوارئ مفتوحة بلا ضوابط المثال:

تعليق حقوق واسعة لفترات غير محددة دون مراجعة قضائية أو تشريعية.

لماذا تُدَوَّل؟

- 0 الطوارئ غير المؤقتة تُعدّ خرقاً للمعايير الدولية
- 0 غياب الضرورة والتناسب
- 0 انتهاء المؤقتية والرقابة



التحول:

من "تدبير استثنائي" إلى اتهام بتطبيع الحكم الاستثنائي



STRATEGIC DIPLOMA IN
HUMAN RIGHTS
AND DIPLOMACY
YK7-HR
BY DR. YASSER KOTB

استهداف ممنهج لفئة محددة

المثال:

تمييز قانوني أو أمني ضد أقلية عرقية/دينية أو فئة سياسية بعينها.

لماذا تُدوّل؟

- 0 مبدأ عدم التمييز جوهري وغير قابل للتعطيل
- 0 السلوك الممنهج يفتح باب الإدانة والتدخل

التحول:

من "سياسة داخلية" ← إلى ملف حماية دولية



STRATEGIC DIPLOMA IN
HUMAN RIGHTS
AND DIPLOMACY
— YK7-HR —
BY DR. YASSER KOTB

خطاب رسمي تصعيدي أو إنكاري

المثال:

نفي الانتهاكات رغم الأدلة، أو مهاجمة المنظمات الدولية والإعلام العالمي بخطاب عدائي.

لماذا تُدَوَّل؟

- 0 الخطاب يُفاقم السردية المضادة
- 0 يضعف المصداقية
- 0 يعزل الدولة دبلوماسيًا

التحول:

من “إدارة أزمة” ←

إلى أزمة صورة وشرعية د. ياسر قطب - الدبلوم الإستراتيجي



STRATEGIC DIPLOMA IN
HUMAN RIGHTS
AND DIPLOMACY
— YK7-HR —
BY DR. YASSER KOTB

استخدام القوة خارج الإقليم أو عبر الحدود

المثال:

عمليات أمنية أو عسكرية لها آثار إنسانية خارج الحدود دون أطر قانونية واضحة.

لماذا تُدوّل؟

- 0 تجاوز السيادة
- 0 تفعيل القانون الدولي الإنساني
- 0 استدعاء التحقيقات الدولية

التحول:



من “قرار أمني”

إلى نزاع دولي متعدد الأطراف - ياسر قطب - الدبلوم الإستراتيجي



STRATEGIC DIPLOMA IN
HUMAN RIGHTS
AND DIPLOMACY
YK7-HR
BY DR. YASSER KOTB

المحور الثاني: مفهوم الشرعية الدولية من الخضوع الشكلي إلى الإدارة الذكية للشرعية

أولاً: مدخل منهجي - لماذا نعيد تعريف الشرعية الدولية؟
تُستخدم الشرعية الدولية في الخطاب العام غالبًا باعتبارها:

- مرادفًا للعدالة،
- أو معيارًا أخلاقيًا مطلقًا،
- أو سيفًا مسلطًا على سيادة الدول.

لكن في الواقع العملي:

الشرعية الدولية ليست قيمة مجردة،

بل منظومة تشغيلية تُدار داخل نظام دولي غير متكافئ.

إعادة التعريف هنا ليست ترفًا فكريًا،

بل ضرورة استراتيجية لأي دولة تسعى إلى التحصين الخارجي
دون فقدان قرارها الوطني.



STRATEGIC DIPLOMA IN
HUMAN RIGHTS
AND DIPLOMACY
YK7-HR
BY DR. YASSER KOTB

ثانياً: الشرعية الدولية ليست خضوعاً سياسياً

1. تفكيك المغالطة الشائعة

من أخطر المغالطات:

الالتزام بالشرعية الدولية = خضوع سياسي

التصحيح الواقعي

■ الالتزام الانتقائي الواقعي بالشرع

الدولية:

✓ أداة حماية

✓ وليس تنازلاً سيادياً

■ الخضوع السياسي يبدأ:

0 حين تُدار الشرعية بردّ الفعل

0 لا بالتخطيط الاستباقي

الدول القوية لا ترفض
الشرعية،
بل تُعيد توظيفها
لصالحها.



ما الذي يمنح الدولة الشرعية الدولية؟

الشرعية الدولية لا تُمنح بعامل واحد، ولا تُكتسب مرة واحدة، بل تُبنى عبر حزمة عناصر مترابطة، يختلف وزن كل عنصر حسب السياق الدولي والمرحلة السياسية.

أولاً: الاعتراف القانوني الدولي (Legal Recognition)

ما هو؟

0 الاعتراف الرسمي بالدولة ككيان قانوني

0 العضوية في:

- الأمم المتحدة
- المنظمات الدولية والإقليمية

0 احترام الحدود والسيادة شكلياً

ماذا يمنح؟

✓ صفة الدولة

✓ أهلية التعامل الدولي

ماذا لا يمنح؟

✗ حصانة من الضغط

✗ حماية من التدخل غير المباشر

الاعتراف القانوني يمنح الوجود .. لا الحماية.